Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ridho Alfiansyah als Alfi Bin Riduansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kelurahan Basirih] Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Muhammad Ridho Alfiansyah als Alfi Bin Riduansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021

Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 September 2021 Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 24 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 644/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana Penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dirampas untuk dimusnahkan dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-------Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tenagh Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: ----------

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat anggota Kepolisian dari unit Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA sedang melaksanakan giat rutin operasi penyakit masyarakat di sekitar Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu anggota Kepolisian tersebut diatas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, dimana diketahui kemudian identitas laki-laki tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH,** selanjutnya saat anggota Kepolisian hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, lalu dengan cepat anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut, setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adapun sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap), ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Selanjutnya 2 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,09 gram tersebut disisihkan sekitar 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Di Banjarmasin dan hasilnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0586 tanggal 16 Juni 2021 terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt., Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan terhadap sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar teridentifikasi mengandung Metamfetamina Positif,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--------Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----------**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOTOK LESMANA Bin FIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tenagh Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat saksi bersama-sama rekan kerja saksi lainnya dari unit Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan sedang melaksanakan giat rutin operasi penyakit masyarakat di sekitar Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu saksi dan rekan kerja saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, dimana diketahui kemudian identitas laki-laki tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH,** selanjutnya saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, lalu dengan cepat saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut, setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap), ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. BAYU SAMUDRA Bin WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tenagh Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat saksi bersama-sama rekan kerja saksi lainnya dari unit Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan sedang melaksanakan giat rutin operasi penyakit masyarakat di sekitar Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu saksi dan rekan kerja saksi lainnya melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, dimana diketahui kemudian identitas laki-laki tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH,** selanjutnya saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, lalu dengan cepat saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut, setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap), ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tenagh Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin..
- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, tiba-tiba dating beberapa anggota Kepolisian berpakaian preman mendekati terdakwa, mengetahui hal tersebut, secara spontan terdakwa membuang 2 (dua) paket sabu-sabu yang ke tanah, namun perbuatannya tersebut kemudian diketahui anggota Kepolisian, sehingga anggota Kepolisian dengan cepat dan langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap);
- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat anggota Kepolisian dari unit Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA sedang melaksanakan giat rutin operasi penyakit masyarakat di sekitar Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu anggota Kepolisian tersebut diatas melihat seorang laki-laki yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencurigakan, dimana diketahui kemudian identitas laki-laki tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH,** selanjutnya saat anggota Kepolisian hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, lalu dengan cepat anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut, setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

- Bahwa sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap);
- Bahwa ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 2 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih sekitar 0,09 gram tersebut disisihkan sekitar 0,01 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Obat dan Makanan Di Banjarmasin dan hasilnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0586 tanggal 16 Juni 2021 terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt., Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan terhadap sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar teridentifikasi mengandung Metamfetamina Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, dipersidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. dengan demikian unsur “Setiap Orang” terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, tentunya yang ada hubungan dengan perkara ini.

Bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya “Tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum”setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan- Peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas`untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut, tidak memiliki ijin dari pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Th. 20009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dalam perkara ini adalah benar merupakan narkotika jenis sabu, hal tersebut dikuatkan dengan alat bukti berupa Surat Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Obat dan Makanan Di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0586 tanggal 16 Juni 2021 terhadap sampel barang bukti tersebut diatas, yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.,Apt., Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, disimpulkan terhadap sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar teridentifikasi mengandung Metamfetamina Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu alat bukti surat ini dikuatkan oleh pengakuan terdakwa sendiri dan para saksi yang diajukan dalam perkara ini.

Bahwa dalam berkas perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri diketahui bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 23.30 Wita, saat anggota Kepolisian dari unit Opsnal Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan diantaranya saksi TOTOK LESMANA dan saksi BAYU SAMUDERA sedang melaksanakan giat rutin operasi penyakit masyarakat di sekitar Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt.16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu anggota Kepolisian tersebut diatas melihat seorang laki-laki yang mencurigakan, dimana diketahui kemudian identitas laki-laki tersebut adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH,** selanjutnya saat anggota Kepolisian hendak mendekati terdakwa, tiba-tiba terdakwa langsung membuang sesuatu ke tanah, lalu dengan cepat anggota Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan mencari barang yang terdakwa buang tersebut, setelah ditemukan dan diperiksa, diketahui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, adapun sabu-sabu tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang ia beli dengan cara berhutang terlebih dahulu dari Sdr. JALI (belum tertangkap), ketika ditanyakan tentang ijin kepemilikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang serta sabu-sabu tersebut ada dalam miliknya atau penguasaannya bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter, karenanya terdakwa kemudian langsung diamankan beserta barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut, karenanya unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam meberikan keterangan dan mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD RIDHO ALFIANSYAH Als ALFI Bin RIDUANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket dengan berat bersih sekitar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,- dua ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mashuri, S.H.., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H. Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samsir Alam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)